



PUTUSAN
Nomor 5009 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

TINI, bertempat tinggal di Jebol RT. 1/RW. 9, Kelurahan Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, dalam hal ini memberi kuasa Adv. Asri Purwanti, S.H., M.H., CIL., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Solo *Justice & Peace*, beralamat di Jalan Al Ikhlas Nomor 2, Mendungan, Kelurahan Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2024;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

1. **SUNARTO**, bertempat tinggal di Dukuh Krikilan, RT. 4/RW. 2, Desa Kismoyoso, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;
2. **SUTRISNO**, bertempat tinggal di Dukuh Krikilan, RT. 4/RW. 2, Desa Kismoyoso, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;
keduanya dalam hal ini memberikan kuasa Api Nugroho Setyo Putro, S.H., M.H., CLA dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Api Nugroho & Partner (ANP), beralamat di Tirtamaya Residence Blok C-16 Lantai 2, Jalan Mangesti Raya, Desa Waru, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2024;
3. **SUDINO**, bertempat tinggal di Dukuh Krikilan, RT. 4/RW. 2, Desa Kismoyoso, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 5009 K/Pdt/2024



Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;
Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;
D a n

1. **KEPALA DESA KISMOYOSO**, berkedudukan di Kantor Desa Kismoyoso, Tambas RT. 3/RW. 8, Kismoyoso, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN BOYOLALI**, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 252, Madumulyo, Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;
Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Boyolali untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum Surat Perjanjian tertanggal 26 Mei 1978 yang dibuat antara Penggugat dan Alm.Suratmo (ayah dari Tergugat I dan Tergugat II) seluas 160 m² dengan harga Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah) yang dikuatkan oleh Kepala Desa Kismoyoso;
4. Menyatakan sah menurut hukum atas jual beli tanah antara Penggugat dan Alm. Suratmo seluas 160 m² yang dibeli dengan harga Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah) dari bagian Sertifikat Hak Milik Nomor 156 atas nama Suratno Pawiromintono seluas 600 m² yang terletak di

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 5009 K/Pdt/2024



Dukuh Krikilan, RT. 4 RW. 2, Desa Kismoyoso, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Batas utara : jalan;
Batas selatan : rumah Sutris dan sungai;
Batas timur : rumah Bambang;
Batas barat : rumah Suyatno;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan kepada Penggugat sebagian tanah objek sengketa seluas 160 m² yang dibeli oleh Penggugat dengan harga Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 26 Mei 1978 yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 156 atas nama Suratno Pawiromintono seluas 600 m² yang terletak di Dukuh Krikilan RT. 4 RW. 2, Desa Kismoyoso, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Batas utara : jalan
Batas selatan : rumah Sutris dan sungai;
Batas timur : rumah Bambang;
Batas barat : rumah Suyatno;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan proses pemecahan sertifikat seluas 160 m² kepada Penggugat yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 156 atas nama Suratno Pawiromintono seluas 600 m² yang terletak di Dukuh Krikilan RT. 4 RW. 2, Desa Kismoyoso, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Batas utara : jalan;
Batas selatan : rumah Sutris dan sungai;
Batas timur : rumah Bambang;
Batas barat : rumah Suyatno;

7. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan, membongkar dan meninggalkan lokasi objek sengketa sesuai putusan Pengadilan maupun perintah Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;



8. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum, sah dan berharga atas sita jaminan *conservatoir beslaag* tanah obyek sengketa atas Sertifikat Hak Milik Nomor 156 atas nama Suratno Pawiromintono seluas 600 m² yang terletak di Dukuh Krikilan RT. 4 RW. 2, Desa Kismoyoso, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Batas utara : jalan;
Batas selatan : rumah Sutris dan sungai;
Batas timur : rumah Bambang;
Batas barat : rumah Suyatno;

9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk pada putusan Pengadilan;
10. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Subsida:

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Boyolali melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat *obscuur libel* (gugatan tidak jelas);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Boyolali dengan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Byl, tanggal 13 Maret 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.315.000,00 (dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang dengan Putusan Nomor 198/PDT/2024/PT SMG tanggal 16 Mei 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Mei 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Pernyataan Kasasi Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Byl *juncto* Nomor /PDT/2024/PT SMG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Juni 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang 198/PDT/2024/PT SMG *juncto* Putusan Negeri Boyolali Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Byl. tanggal 16 Mei 2024;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II dan Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 5009 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan sah menurut hukum Surat Perjanjian tertanggal 26 Mei 1978 yang dibuat antara Penggugat dan Alm. Suratmo (ayah dari Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II) seluas 160 m² dengan harga Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah) yang dikuatkan oleh Kepala Desa Kismoyoso;
4. Menyatakan sah menurut hukum atas jual beli tanah antara Penggugat dan Alm. Suratmo seluas 160 m² yang dibeli dengan harga Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah) dari bagian Sertifikat Hak milik Nomor 156 atas nama Suratmo Pawiromintono seluas 600 m² yang terletak di Dukuh Krikilan RT. 4 RW. 2, Desa Kismoyoso, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah utara : jalan kampung;
 - Sebelah barat : Jalan Bantuan dan rumah Suyatno yang sebagian telah dijual);
 - Sebelah selatan : rumah Sutris dan Sungai;
 - Sebelah timur : rumah Bambang (yang sebagian depan telah dijual);
5. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II dan Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III untuk menyerahkan kepada Penggugat sebagian tanah objek sengketa seluas 160 m² yang dibeli oleh Penggugat dengan harga Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 26 Mei 1978 yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 156 atas nama Suratmo Pawiromintono seluas 600 m² yang terletak di Dukuh Krikilan RT. 4 RW. 2, Desa Kismoyoso, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah utara : jalan kampung;
 - Sebelah barat : jalan bantuan dan rumah Suyatno (yang sebagian telah dijual);
 - Sebelah selatan : rumah Sutris dan sungai;
 - Sebelah timur : rumah Bambang (sebagian depan telah dijual);
6. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II untuk melakukan proses pemecahan sertifikat seluas 160 m² kepada Penggugat yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 156 atas nama Suratmo Pawiromintono seluas 600 m² yang terletak di Dukuh Krikilan RT. 4 RW. 2, Desa Kismoyoso, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : jalan kampung;
- Sebelah barat : Jalan Bantuan dan rumah Suyatno yang sebagian telah dijual);
- Sebelah selatan : rumah Sutris dan sungai;
- Sebelah timur : rumah Bambang (yang sebagian depan telah dijual);

7. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat untuk mengosongkan, membongkar dan meninggalkan lokasi objek sengketa sesuai putusan Pengadilan maupun perintah Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

8. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum, sah dan berharga atas sita jaminan *conservatoir beslaag* tanah obek sengketa atas Sertifikat Hak milik Nomor 156 atas nama Suratmo Pawiromintono seluas 600 m² yang terletak di Dukuh Krikilan, RT. 4 RW. 2, Desa Kismoyoso, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : jalan kampung;
- Sebelah barat : Jalan Bantuan dan rumah Suyatno yang sebagian telah dijual);
- Sebelah selatan : rumah Sutris dan sungai;
- Sebelah timur : rumah Bambang (yang sebagian depan telah dijual);

9. Menghukum Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/Turut Tergugat I dan Turut Turut Termohon Kasasi I/Terbanding II/Turut Tergugat II untuk tunduk pada putusan Pengadilan.

10. Membebaskan biaya perkara ini kepada Termohon Kasasi I/Terbanding

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 5009 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II dan Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III;

Subsidaair :

Apabila Yth. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 1 Juli 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mendalilkan pada tanggal 26 Mei 1978 telah membeli tanah seluas 160 m² dengan harga Rp96.000,00 dari ayah/orang tua Tergugat I dan II yaitu Suratmo Alias Suratno Pawiromintono. Pada saat melakukan jual beli itu, ayah Tergugat I dan II berjanji akan membantu proses balik nama namun ternyata hingga ayah Tergugat I dan II meninggal dunia pada tahun 2018, balik nama tersebut belum dilakukan;

Bahwa saat ini tanah itu dikuasai oleh Tergugat II untuk usaha potong rambut dan Tergugat III untuk tempat usaha berjualan angkringan/warung hik;

Bahwa saat jual beli antara Penggugat dengan ayah Tergugat I dan II terjadi pada tahun 1978, tanah tersebut belum bersertifikat, barulah pada tahun 1981 terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 156 atas nama Suratno Pawiromintono seluas 600 m²;

Bahwa asal muasal tanah itu semula milik Pawiro Slamet yang luasnya 1.800 m² (seribu delapan ratus meter persegi), kemudian tanah tersebut diwariskan kepada 3 (tiga) orang anak laki-lakinya, yaitu Suyatno, Bambang, dan Suratmo (ayah Tergugat I dan II) yang masing-masing mendapatkan bagian 600 m² (enam ratus meter persegi);

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 5009 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa putusan *Judex Facti* yang menolak gugatan Penggugat dengan pertimbangan surat perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Suratmo tidak memuat dengan jelas dimana lokasi tanahnya, apa alas haknya, apa batas-batasnya dan siapa yang menjadi pemegang hak atas tanah tersebut, putusan *Judex Facti* tersebut adalah keliru;

Bahwa berdasarkan bukti P-2 yang ditunjukkan aslinya di persidangan diketahui telah terjadi jual beli tanah objek sengketa berupa tanah seluas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi);

Bahwa jual beli tersebut ditandatangani oleh Penggugat sebagai pembeli dan Suratmo alias Suratno Pawiromintono sebagai penjual beserta 4 (empat) orang saksi dan juga ditandatangani oleh Carik serta diberi cap Kantor Desa. Di dalam surat perjanjian jual beli tersebut ada gambar sket tanah yang jika dihubungkan dengan gambar sket tanah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 29 Desember 2023, ternyata gambar sket tanah tersebut saling bersesuaian;

Bahwa saksi Sutaryono di bawah sumpah di persidangan menerangkan ikut menyaksikan pembuatan perjanjian jual beli tersebut dan ikut pula menyaksikan pembayaran harga tanah sejumlah Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah) pada saat penandatanganan perjanjian dan sisanya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayarkan 2 (dua) hari kemudian;

Bahwa saksi Sutaryono dan saksi-saksi yang lainnya di persidangan juga menerangkan jika Penggugat pernah mengelola tanah tersebut untuk pembuatan batu bata;

Bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan jika jual beli yang dilakukan telah memenuhi prinsip terang yaitu dilakukan di hadapan aparat desa setempat serta diketahui oleh masyarakat pada umumnya dan juga jual beli itu dilakukan secara tunai karena telah dilakukan pembayaran;

Bahwa dengan demikian perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: TINI dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 198/PDT/2024/PT SMG, tanggal 16 Mei 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Byl, tanggal 13 Maret 2024 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TINI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 198/PDT/2024/PT SMG, tanggal 16 Mei 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Byl, tanggal 13 Maret 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum Surat Perjanjian tertanggal 26 Mei 1978 yang dibuat antara Penggugat dan Alm.Suratmo (ayah dari Tergugat I dan Tergugat II) seluas 160 m² dengan harga

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 5009 K/Pdt/2024



Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah) yang dikuatkan oleh Kepala Desa Kismoyoso;

4. Menyatakan sah menurut hukum atas jual beli tanah antara Penggugat dan Alm. Suratno seluas 160 m² yang dibeli dengan harga Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah) dari bagian Sertifikat Hak Milik Nomor 156 atas nama Suratno Pawiromintono seluas 600 m² yang terletak di Dukuh Krikilan, RT. 4 RW. 2, Desa Kismoyoso, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Batas utara : jalan;
Batas selatan : rumah Sutris dan sungai;
Batas timur : rumah Bambang;
Batas barat : rumah Suyatno;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan kepada Penggugat sebagian tanah objek sengketa seluas 160 m² yang dibeli oleh Penggugat dengan harga Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 26 Mei 1978 yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 156 atas nama Suratno Pawiromintono seluas 600 m² yang terletak di Dukuh Krikilan RT. 4 RW. 2, Desa Kismoyoso, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Batas utara : jalan
Batas selatan : rumah Sutris dan sungai;
Batas timur : rumah Bambang;
Batas barat : rumah Suyatno;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan proses pemecahan sertifikat seluas 160 m² kepada Penggugat yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 156 atas nama Suratno Pawiromintono seluas 600 m² yang terletak di Dukuh Krikilan RT. 4 RW. 2, Desa Kismoyoso, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 5009 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas utara : jalan;
Batas selatan : rumah Sutris dan sungai;
Batas timur : rumah Bambang;
Batas barat : rumah Suyatno;

7. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan, membongkar dan meninggalkan lokasi objek sengketa sesuai putusan Pengadilan maupun perintah Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk pada putusan Pengadilan;
9. Menolak Penggugat gugatan selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 5009 K/Pdt/2024



Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001